

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Kes Rayuan *Mal* No:2301-A0010-001-0001

Antara

Nor Erman Bin Mohd Rusli

...Perayu

Lwn

Hasnah Binti Ismail

...Responden

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Kes Permohonan No.: 10300-011-0060-2022

Antara

Nor Erman Bin Mohd Rusli

...Plaintif

Lwn

Hasnah Binti Ismail

...Defendan

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abdul Latif (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Ahli Panel)

17 Januari 2024/5 Rejab1445H

Permohonan No.: 2301-A0010-001-0001

(Rayuan Kes Poligami - Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Syariah 2003

Peguam Syarie Perayu : Tidak diwakili

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

MUKADDIMAH

1. Kejujuran dalam ikatan perkahwinan adalah penting bagi memastikan kelangsungan mawaddah dan rahmah dan mengelakkan sengketa yang mampu meruntuhkan institusi perkahwinan.

2. Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu terhadap keputusan Kes Saman No. : 10300-011-0060-2022 yang telah diberikan pada 27/12/2022.

3. Perayu bertindak sendiri tanpa diwakili oleh Peguam Syarie. Perbicaraan telah dijalankan tanpa kehadiran Responden walaupun penyampaian ke diri Responden telah disempurnakan oleh Perayu pada 7/1/2023 dan Afidavit penyampaian telah diangkat sumpah oleh Perayu pada 12/1/2023. Tiada juga Pernyataan Pembelaan difailkan oleh Responden.

FAKTA KES

4. Berdasarkan pernyataan Tuntutan dan ikrar Perayu, pernikahan yang dicadangkan ini adalah patut atau perlu bagi "menghalalkan benda yang baik".

5. Tanggungan semasa Perayu adalah enam orang yang terdiri daripada diri Perayu, seorang isteri dan empat orang anak. Pendapatan Perayu sebagai peniaga di jalan besar Ulu Yam adalah sebanyak RM2500 sebagaimana yang tercatat dalam Pernyataan Tuntutan dan Ikrar Perayu. Dalam keterangannya, Perayu juga menyatakan bahawa Perayu ada dua buah rumah sewa dengan pendapatan sebanyak RM700.

6. Pada 27/12/2022, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan keputusan menolak tuntutan kebenaran poligami Perayu.

ISU

7. Sama ada Perayu telah dapat membuktikan patut atau perlu bagi Perayu untuk berpoligami.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

8. Rayuan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (EKIS).

9. Tatacara bagi sesuatu rayuan adalah diperuntukkan di bawah Bahagian XVII Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS)

10. Bagi maksud rayuan ini, Rekod Rayuan telah difailkan oleh Perayu pada 3 Mei, 2023. Berdasarkan Rekod Rayuan, Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan pada 6 April 2023. Keperluan memfailkan Alasan Rayuan dan kandungan Alasan Rayuan diperuntukkan dengan jelas di bawah subseksyen 141(2) seperti yang berikut:

“Alasan rayuan

141. (1) ...

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.”

11. Secara ringkasnya peruntukan tersebut mengandungi pernyataan mengenai kandungan Alasan Rayuan iaitu—

- (i) pernyataan ringkas isi penghakiman yang dirayu; dan
- (ii) butir-butir jelas tentang undang-undang atau fakata-fakta mengenai rayuan itu.

Perayu tidak boleh bersandarkan kepada apa-apa alasan lain selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam Alasan Rayuannya.

12. Sehubungan dengan itu, pendengaran rayuan ini dibuat bersandarkan kepada alasan-alasan yang dikemukakan dalam Alasan Rayuan Perayu.

13. Setelah ^{Ken}saya meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Penghujahan Bertulis Perayu dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, ^{Ken}saya dapati penyediaan Alasan Rayuan Perayu adalah tidak sempurna dan gagal mematuhi keperluan subseksyen 141(2).

14. Perayu telah gagal menunjukkan kekhilafan YA Hakim Bicara sama ada dari sudut undang-undang atau fakta. Perkara inilah yang akan membantu fokus Perayu dalam hujahannya.

15. Bagaimana kekhilafan YA Hakim Bicara itu dibuktikan, ^{Ken}saya merujuk kepada kes rayuan yang diputuskan oleh Mahkamah ini dalam **Mohamad Ridzuwan bin Ismail lwn Nor Azila binti Abu Kamari** [Kes Mal Rayuan No.: 10000-011-0055-2021],

“Jika ia melibatkan kekhilafan dari sudut undang-undang, maka ia hendaklah dibuktikan dengan merujuk kepada mana-mana peruntukan undang-undang yang berkaitan dan tafsiran-tafsiran oleh pihak yang berotoriti seperti kes-kes yang terdahulu yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Jika melibatkan kekhilafan dari sudut fakta, maka hendaklah dirujuk kepada nota-nota keterangan dan dokumen yang terdapat dalam Rekod Rayuan. Itulah cara dan kaedah Mahkamah Rayuan Syariah membuat keputusan/penghakiman terhadap sesuatu rayuan.”

16. Perayu dalam hujahannya mengemukakan tiga isu iaitu:

- (i) Bidang kuasa mahkamah dalam mendengar, membicara dan memutuskan kes ini;
- (ii) Sama ada Perayu memenuhi kriteria seksyen 23(5)(A-D);
- (iii) Ketidakhadiran Defendan/Responden.

17. Bagi hujahan (i) Perayu menghujahkan bahawa Perayu telah memenuhi kriteria yang telah diperuntukkan undang-undang tanpa menjelaskan ^{kan} saya dapati melalui nota keterangan dan alasan penghakiman YA Hakim Bicara bahawa perkara ini tidak menjadi isu kerana perbicaraan telah dijalankan dengan saksi-saksi telahpun memberi keterangan pada 17 Oktober 2022 dan 24 November 2023. Keputusan terhadap tuntutan Plaintiff/Perayu telah diberikan pada 27 Disember 2022 .

18. Perayu dalam hujahan (ii) pula menghujahkan bahawa Perayu adalah berkemampuan dan akan bersikap adil kepada isteri-isterinya, justeru memenuhi kriteria yang diperuntukkan undang-undang. Hujahan Perayu lebih berbentuk pengulangan tanpa menyatakan bagaimana YA Hakim Bicara telah khilaf dalam membuat pertimbangan berhubung kemampuan Perayu sebagaimana kaedah yang telah dibuat dalam kes **Mohamad Ridzuwan bin Ismail** di atas. YA Hakim Bicara dalam Alasan Penghakiman Ringkasnya di ms 57 telah menyatakan bahawa:

“ semasa memberi keterangan, mahkamah telah bertanya dan memberi peluang kepada P untuk menyatakan alasan lain yang boleh dipertimbangkan oleh mahkamah, namun tiada jawapan yang diberikan oleh P.”

19. Begitu juga mengenai hujahan (iii) berkaitan kehadiran Defendan/Responden. Perkara ini juga bukanlah menjadi isu kerana perbicaraan telah dijalankan tanpa kehadiran Defendan/Responden mengikut ETMMSS setelah Defendan/Responden gagal menghadirkan walaupun penyampaian ke diri saman dan pernyataan tuntutan telah disempurnakan pada 25 Februari, 2022.

20. Kegagalan pihak Defendan/Responden untuk hadir dalam prosiding perbicaraan tidaklah menjadi suatu jaminan bahawa permohonan Perayu untuk mendapatkan kebenaran poligami diluluskan. Mahkamah masih perlu menimbangkan sama ada kriteria a hingga d subseksyen 23(5) telah dipenuhi bagi memastikan sesuatu perkahwinan itu patut atau perlu dan berpuas hati sebelum sesuatu kebenaran diberikan. Mahkamah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memastikan keadilan dalam disempurnakan bukan sahaja kepada Perayu tetapi juga kepada semua pihak yang terkesan dengan tuntutan Perayu.

21. Berdasarkan hujahannya, Perayu gagal menghujahkan dengan baik rayuan ini kerana gagal mematuhi peruntukan subseksyen 141(2) ETMSS dalam Alasan Rayuan Perayu.

22. Dalam rayuan ini Perayu bertindak sendiri tanpa diwakili Peguam Syarie dan sebab itulah tatacara rayuan tidak dapat dipatuhi sewajarnya. Mahkamah mengambil kesempatan ini untuk memberi teguran bahawa mahkamah ini merupakan mahkamah tertinggi dalam hirarki Mahkamah Syariah di negara ini dan sewajarnya sesuatu rayuan dan penghujahan dibuat secara sistematik. Perayu sepatutnya menggunakan khidmat guaman atau mendapatkan nasihat guaman agar Perayu faham dan dapat memenuhi tatacara yang diperuntukkan sewajarnya.

23. Kami dengan hormatnya merujuk kepada keputusan Panel Rayuan Syariah Selangor dalam kes Mal (Rayuan) No.: 10000-036-0006-2014 di antara Shah Christiani binti Azhar Iwn Othman bin Talib yang menolak

rayuan Perayu apabila Perayu gagal menghujahkan alasannya. Mahkamah menyatakan bahawa—

“Oleh kerana alasan tidak dihujahkan dengan baik kami berpendapat tiada keterangan dikemukakan dalam rayuan ini untuk kami pertimbangkan., kami tidak nampak dari sudut mana ia dapat membantu rayuan pihak Perayu.”

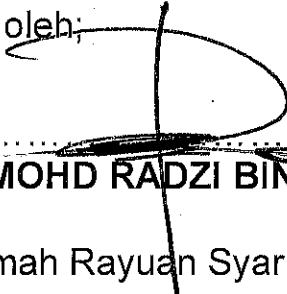
24. Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan, kami tidak ada sebab untuk mengganggu dapatan dan keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara. Sehubungan dengan itu kami tidak dapat mempertimbangkan rayuan Perayu ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Perayu, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- 1) Rayuan Perayu adalah DITOLAK
- 2) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 27/12/2022 dalam Kes Saman No. : 10300-011-0060-2022 adalah DIKEKALKAN

Dibaca dan ditandatangani oleh;

1. 
.....
YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

2. 
.....
YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. 
.....
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HJ AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

